

प्रतिवेद्य

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलिय अधिकारिता
सिविल अपील सं. 246 वर्ष 2017

पूर्व सिपाही मदन प्रसाद		अपीलकर्ता
	बनाम	
भारत संघ एवं अन्य		प्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति हिमा कोहली

1. वर्तमान अपील सशस्त्र बल न्यायाधिकरण¹, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ द्वारा पारित 16 फरवरी, 2015 दिनांकित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा मूल रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय³ के समक्ष दायर की

1 संक्षेप में "एफटी"

3 रिट याचिका सं. 3439 वर्ष 2003

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

गई अपील² जिसे तदनन्तर एएफटी में स्थानांतरित किया गया था, जिसे प्रतिवादी सं. 5 और 2 द्वारा पारित, क्रमशः 24 अगस्त, 1999 और 4 अक्टूबर, 2001 दिनांकित आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्हें अनुदत्त अवकाश से अधिक समय तक पर्याप्त कारण के बिना छुट्टी पर रहने के लिए, सेना अधिनियम, 1950⁴ की धारा 39 (ख) के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को बरकरार रखते हुए, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के आदेश का अनुमोदन किया गया था।

2. संक्षेप में, वाद के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को 4 जनवरी, 1983 को सेना सेवा कोर⁵ में एक यांत्रिक परिवहन चालक के रूप में भर्ती किया गया था। वर्ष 1998 में, उसे आरंभ में, 8 नवंबर, 1998 से 16 दिसंबर, 1998 तक 39 दिनों के लिए अवकाश दिया गया। अनुकंपा के आधार पर अवकाश बढ़ाने के उसके अनुरोध को प्रतिवादीगण द्वारा अनुमति दी गई थी और उसे वर्ष 1999 में 17 दिसंबर, 1998 से 15 जनवरी, 1999 तक 30 दिनों के लिए अग्रिम वार्षिक अवकाश दिया गया। हालाँकि, अपीलकर्ता पुनः सेवा ग्रहण करने में विफल रहा। यह दावा करते हुए कि उसकी पत्नी बीमार हो गई थी और वह उसके चिकित्सा उपचार की व्यवस्था कर रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था, वह अनुदत्त अवकाश से अधिक समय तक छुट्टी पर रहा। अवकाश बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता के टेलीफोनिक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया⁶। लेकिन, वह तुरंत वापस नहीं लौटा। दिनांक 15 फरवरी 1999 को सेना अधिनियम की धारा 106 के तहत उन परिस्थितियों की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की गई

2 द्रांसफर अप्लीकेशन सं. 1227 वर्ष 2010

4 संक्षेप में “अधिनियम”

5 संक्षेप में “एएससी”

6 द्वारा टेलीग्राम दिनांकित 18.01.1999

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

जिनके तहत अपीलकर्ता अवकाश से अधिक समय तक छुट्टी पर रहा। न्यायालय ने राय दी कि अपीलकर्ता को दिनांक 16 जनवरी, 1999 से भगोड़ा घोषित किया जाए।

3. अपीलकर्ता ने अंततः 108 दिनों के बाद 3 मई, 1999 को मुख्यालय शाखा, एससी केंद्र (दक्षिण), बेंगलूर में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके खिलाफ विरचित आरोप की सुनवाई 8 जुलाई, 1999 को सेना नियमावली के नियम 22 के तहत कमांडिंग ऑफिसर द्वारा की गई थी। अपीलकर्ता ने किसी भी गवाह से जिरह करने से इनकार कर दिया। साक्ष्य का सारांश दर्ज करने के बाद, कमांडिंग ऑफिसर, मुख्यालय विंग डिपो कॉय (एमटी), एससी केंद्र (दक्षिण), बेंगलूर, जहां अपीलकर्ता जुड़ा हुआ था, द्वारा समरी कोर्ट मार्शल⁷ किया गया। प्रत्यर्थी नं. 5 ने एससीएम⁸ के संचालन के लिए न्यायालय का गठन किया गया जिसने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई।

4. बर्खास्तगी आदेश से व्यथित अपीलकर्ता ने सेना अधिनियम की धारा 164 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी सं. 2 के समक्ष अपील किया जिसे 4 अक्टूबर, 2001 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेशों को अपीलकर्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी जिसे निर्णय के लिए एफटी को स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कांत पांडे ने इस आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दिया है कि प्रतिवादीगण ने अधिनियम की धारा 39 (ख) और धारा 120 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है; कि एससीएम द्वारा सेवा से

7 संक्षेप में "एससीएम"

8 24 अगस्त 1999 को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बर्खास्तगी की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी और अधिकतम सजा एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की थी जो दी जा सकती थी; कि धारा 72 जो कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाने वाली वैकल्पिक सजा से संबंधित है और धारा 73 जो धारा 71 में यथा वर्णित, कोर्ट मार्शल की सजा के रूप में दंड के संयोजन पर विचार करती है, एससीएम पर लागू नहीं होती है, बल्कि केवल एक सामान्य कोर्ट मार्शल या जिला कोर्ट मार्शल पर लागू होती है और अंत में, रक्षा सेवा विनियम, 1987⁹ का विनियमन 448 एससीएम द्वारा दी जाने वाली सजा की मात्रा विहित करता है और अनुसूची में वर्णित दण्ड तालिका में बिना अवकाश के अनुपस्थिति या अवकाश से अधिक छुट्टी पर रहना क्रमांक सं. 4 पर है जिसमें तीन महीने या उससे कम के सश्रम कारावास का प्रावधान है जबकि अपीलकर्ता को गलत तरीके से सेवा से बर्खास्तगी की इतनी कठोर सजा दी गई है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता पर अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी की सजा किए गए अपराध के अनुपात में नहीं थी।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने दूसरे पक्ष की दलीलों का खंडन किया और कहा कि अपीलकर्ता एक आदतन डिफॉल्टर बना रहा जो उस पर अधिरोपित दंडों की संख्या से स्पष्ट है, जैसा कि आक्षेपित आदेश के पैरा 4 में दिया गया है। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के इस दावे के विपरीत कि उसने 18 फरवरी, 1999 को अपनी इकाई में उपस्थित हुआ, लेकिन उसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, अभिलेखों के अनुसार, वह विस्तारित अवकाश की समाप्ति पर सेवा ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ; और न ही उसने अपने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी इतनी अस्वस्थ थी और वह उसका इलाज करा रहा था। अपीलकर्ता के इस आरोप – कि कोर्ट ऑफ

9 संक्षेप में “डीएसआर”

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

इन्क्वायरी या एससीएम के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया नियमों के विपरीत थी- का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दृढ़ता से खंडन किया गया, जिन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी प्रतिवादी सं. 4 के आदेश के तहत की गई थी और प्रतिवादी सं. 4 द्वारा मामले की सूचना सीधे प्रतिवादी सं. 3 को देने की कोई प्रक्रिया विहित नहीं थी, जैसा कि प्रतिवाद किया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह करते हुए अपनी बात खत्म की कि अपीलकर्ता ने एससीएम के दौरान आरोप को स्वीकार किया है और उसे बाद में उससे मुकरने और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलीलों को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया। अपीलकर्ता का तर्क कि उसे 8 नवंबर, 1998 और 15 जनवरी, 1999 के बीच की अवधि के लिए अवकाश दिया गया था और अवकाश बढ़ाने के लिए उसके अनुरोध को प्रतिवादीगण द्वारा अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद वह 8 फरवरी, 1999 को इकाई में लौट आया, इस प्रकार, केवल 34 दिनों तक अधिक अवकाश पर रहने की पुष्टि रिकॉर्ड से नहीं होती है। अपीलकर्ता को 8 नवंबर, 1998 से 16 दिसंबर, 1998 तक 39 दिनों के लिए छुट्टी दी गई थी और विस्तार के लिए उनके अनुरोध को 15 जनवरी, 1999 तक के लिए स्वीकार कर लिया गया था। जब प्रतिवादीगण द्वारा अवकाश के और विस्तार के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, तो अपीलकर्ता को विस्तारित छुट्टी की समाप्ति पर तुरंत सेवा ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। अपीलकर्ता द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसने 18 फरवरी, 1999 को इकाई में उपस्थित हुआ था। वास्तव में, साक्ष्य के सारांश के दौरान दिए गए अपने बयान में भी, अपीलकर्ता यह उल्लेख करने में विफल रहा कि वह 18 फरवरी, 1999 को

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

इकाई में उपस्थित हुआ था। प्रत्यक्ष तौर पर, यह एक बाद का विचार था। वास्तव में, अपने बयान में, अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वह अपने घर से बेंगलोर आया, जहाँ उसने 108 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बाद 3 मई, 1999 को आत्मसमर्पण किया।

8. अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के उपचार सारांश या चिकित्सा प्रमाण पत्र के रूप में यह प्रदर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा कि वह गंभीर रूप से बीमार थी और निरंतर उपचार के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। इसके बजाय, साक्ष्य के सारांश के दौरान उसने इस आशय का एक सामान्य बयान दिया कि वह अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के कारण अनुमति के बिना अनुपस्थित रहा। इसके अलावा, अपीलकर्ता 12 जुलाई, 1999 को साक्ष्य के सारांश के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा पेश किए गए अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से जिरह करने में विफल रहा। यह उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त, 1999 को एससीएम के दौरान, अपीलकर्ता को आरोप पत्र सुनाने के बाद जब उससे पूछा गया कि क्या उसने उसके खिलाफ लगाए गए आरोप को स्वीकार किया है या नहीं, तो उसने स्पष्ट रूप से "दोषी" कहकर हां में जवाब दिया था। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता ने 8 नवंबर, 1998 से 15 जनवरी, 1999 तक के अनुदत्त अवकाश की अवधि समाप्त होने पर सेवाभार फिर से ग्रहण करने में विफल रहने के आरोप को स्वीकार किया।

9. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह पहला अवसर नहीं था जब अपीलकर्ता बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा; पहले भी अवकाश के बिना अनुपस्थित रहना उसकी आदत थी। आक्षेपित निर्णय में दिया गया, सैन्य अधिनियम की धारा 39 (ख) और 63 के तहत अपीलकर्ता पर लगाए गए अवकाश से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने के आरोप के दंड का सारांश, निम्नानुसार है:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

क्रम सं.	सेना अधिनियम/धारा दंड दिया गया	दिया गया दण्ड	दण्ड की तिथि	अनुपस्थिति की अवधि
क)	63	03 दिन जुर्माना भुगतान करें	13.07.87	
ख)	39 (ए)	28 दिन RI in	12.5.90	20 दिन
(ग)	39 (बी)	28 दिन RI और 14 दिन सैन्य हिरासत में	10.12.90	11 दिन
(घ)	39 (बी)	07 दिन RI सैन्य हिरासत में	17.11.95	07 दिन
ङ)	39 (बी)	गंभीर दंड और 14 दिन जुर्माना का भुगतान	28.8.98	150 दिन
च)	39 (बी)	सेवा से बर्खास्त किया जाना।	24.8.99	108 दिन

10. उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता आदतन डिफॉल्टर था। ऊपर क्रम संख्या (च) में उद्धृत वर्तमान घटना से पहले उसके खिलाफ चार लाल और एक काली स्याही प्रविष्टि थी। अपीलकर्ता, जो सशस्त्र बल का सदस्य था, की ओर से इस तरह के घोर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। वह इस बार 108 दिनों की लंबी अवधि के लिए बगैर छुट्टी के अनुपस्थित रहा जिसकी माफी नहीं हो सकती, जिसे यदि स्वीकार किया जाता, तो सेवा में अन्य लोगों को गलत संदेश जाएगा। इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन सशस्त्र बलों की अंतर्निहित पहचान है और सेवा की ऐसी शर्त है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता।

11. जहां तक अपीलकर्ता की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि धारा 39 (ख) के तहत आरोप पोषणीय नहीं है या धारा 120 के प्रावधानों में अधिकतम एक वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है, यह गलत धारणा पर

उद्घोषणा
 “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आधारित है। अधिनियम के अध्याय VI के तहत आने वाली धारा 39 संदर्भ के लिए नीचे दी गई है:

"39. बिना अवकाश के अनुपस्थित रहना. इस अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई भी करता है, अर्थात् –

(ए) बिना अवकाश के अनुपस्थित रहता है; या

(ख) बिना पर्याप्त कारण के अनुदत्त अवधि से अधिक समय तक अवकाश पर रहता है; या

(ग) अवकाश पर रहने के कारण अनुपस्थित है और सम्यक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने के बाद कि किसी भी बल, या किसी बल के हिस्से, या कोई विभाग, जिससे वह संबंधित है, को सक्रिय सेवा का आदेश दिया गया है, बिना पर्याप्त कारण के, अविलम्ब सेवा ग्रहण करने में विफल रहता है; या

(घ) अभ्यास या कर्तव्य के लिए नियुक्त परेड या स्थान पर निर्धारित समय पर पर्याप्त कारण के बिना उपस्थित होने में विफल रहता है; या

(ङ) परेड पर, या मार्च की पंक्ति पर, पर्याप्त कारण के बिना या अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना, परेड या मार्च की पंक्ति छोड़ देता है; या

(च) शिविर या छावनी में या कहीं और, किसी निर्धारित सीमा से परे, या किसी सामान्य, स्थानीय या अन्य आदेश द्वारा निषिद्ध

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किसी स्थान पर, अपने वरिष्ठ अधिकारी से पास या लिखित अनुमति के बिना पाया जाता है; या

(छ) अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना या उचित कारण के बिना, किसी स्कूल में उपस्थित रहने के विधिवत आदेश पर अनुपस्थित रखता है;

कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, ऐसी अवधि के लिए कारावास भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा जो तीन साल की हो सकती है या उससे कम सजा जो इस अधिनियम में उल्लिखित है।

12. बिना अवकाश अनुपस्थिति से संबंधित अपराधों के विषय में उपरोक्त प्रावधान के वाचन से यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण के बिना अनुदत्त अवकाश से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने के अपराध से संबंधित वाद में, कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, अपचारी व्यक्ति पर तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या अधिनियम में अनुध्यात कम सजा अधिरोपित की जा सकती है। अधिनियम के अध्याय VII के तहत धारा 71 उन दण्डों से संबंधित है जो कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अपराधों के लिए दिए जा सकते हैं, जिन्हें स्लाइडिंग स्केल में सूचीबद्ध किया गया है। कारावास की सजा का उल्लेख उपखंड (ग) में मिलता है जबकि सेवा से बर्खास्तगी का उल्लेख नीचे उपखंड (ड) में किया गया है। दूसरे शब्दों में, कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी की सजा को 14 साल से कम की किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा की तुलना में कम सजा माना गया है। यह स्थिति होने के कारण, अपीलकर्ता को इस आधार पर नहीं सुना जा सकता है कि उसे दी गई सजा अधिनियम के तहत परिकल्पित सजा से अधिक गंभीर है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

13. अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए अधिरोपित दंड की आनुपातिकता की स्थिति में इस न्यायालय ने **भारत संघ एवं अन्य बनाम Ex. No. 6492086 सितम्बर/अश कुलबीर सिंह¹⁰**, के मामले में प्रतिवादी की ओर से दिए गए इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि धारा 39 के तहत कारावास की सजा देने के बजाय, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जो अपराध की तुलना में अनानुपातिक था, मामले में इस प्रकार धारित किया गया:

6. हम पहली दलील में कोई मेरिट नहीं पाते हैं। सेना अधिनियम, 1950 की धारा 39 अध्याय VI में है जो "अपराधों" से संबंधित है। धारा 39 में यह प्रावधान है कि अवकाश के बिना अनुपस्थिति से जुड़े अपराध के लिए कोर्ट मार्शल द्वारा दोषसिद्धि पर, तीन वर्ष तक के कारावास की सजा अधिरोपित की जा सकती है। "दंड" से संबंधित अध्याय VII में धारा 71 है। धारा 71 का खंड (ड) विशेष रूप से कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी की सजा पर विचार करता है। इसलिए, हम पहली दलील में कोई मेरिट नहीं पाते हैं।

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबित अधिनियम की धारा 120 का प्रावधान भी वर्तमान मामले के तथ्यों के आलोक में अप्रोज्य है। धारा 120 समरी कोर्ट मार्शल की शक्ति से संबंधित है। धारा 120 की उप-धाराएँ (1), (2) और (4) इस प्रकार हैं:

"120. समरी कोर्ट मार्शल की शक्तियाँ

10 (2019) 13 एससीसी 20

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, कोई समरी कोर्ट मार्शल इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण कर सकता है।

(2) जब तत्काल कार्रवाई के लिए कोई गंभीर कारण न हो और अनुशासन की हानि के बिना जिला कोर्ट-मार्शल या सक्रिय सेवा पर कथित अपराधी के विचारण के लिए एक समरी जनरल कोर्ट-मार्शल को संदर्भित किया जा सकता है, तो समरी कोर्ट-मार्शल करने वाला अधिकारी ऐसे संदर्भ के बिना ऐसे अधिकारी के विरुद्ध धारा 34, 37 और 69 में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

XXXX XXXX XXXX

(4) समरी कोर्ट-मार्शल कोई भी सजा पारित कर सकता है जो इस अधिनियम के तहत पारित की जा सकती है, सिवाय मृत्यु या परिवहनित किए जाने की सजा या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक अवधि के कारावास की सजा के।

15. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा, धारा 34 अर्थात् दुश्मन से संबंधित अपराध और मृत्यु से दंडनीय अपराध से संबंधित है, धारा 37, अर्थात् सैन्य विद्रोह और धारा 69 अर्थात् नागरिक अपराध। धारा 120 की उप-धारा (2) एससीएम करने वाले अधिकारी पर धारा 34, 37 और 69 में उल्लिखित किसी भी अपराध के विचारण पर प्रतिबंध लगाती है, जब तक कि अपराधी के विचारण के लिए जिला कोर्ट मार्शल या समरी जनरल कोर्ट मार्शल का कोई संदर्भ न हो। उपरोक्त संदर्भ में पढ़े जाने पर, धारा 120 की उप-धारा (4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एससीएम मृत्युदण्ड या परिवहनित किए जाने या लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के लिए एक वर्ष से अनधिक और

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

उस रैंक से नीचे के अधिकारी के लिए तीन माह से अनधिक, जैसा कि उप-धारा (5) में निर्दिष्ट है, को छोड़कर, अधिनियम में यथा परिकल्पित कोई भी सजा पारित कर सकता है। स्पष्टतः उपरोक्त प्रावधान यहां लागू नहीं होता है और इस बात पर जोर देने के लिए अपीलकर्ता के लिए मददगार नहीं है कि उसके मामले में जिला कोर्ट मार्शल या समरी कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए था, जबकि अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण एससीएम कर सकता है।

16. विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत डीएसआर का विनियम 448 एससीएम द्वारा दिए जाने वाले दंड के पैमाने पर विचार करता है। उक्त विनियम में विस्तार से कहा गया है कि ये सजा देने के लिए एससीएम अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए सामान्य निर्देश हैं और उक्त विनियम में निहित कुछ भी किसी भी कानूनी सजा को पारित करने के लिए न्यायालय के विवेकाधिकार को सीमित करने वाला नहीं माना जाएगा, भले ही ऐसा करने का अच्छा कारण हो। इसलिए, विनियमन 448 में संलग्न अनुसूची के तहत सूचीबद्ध दंड तालिका का हवाला इस दलील के लिए देना कि अवकाश के बिना अनुपस्थिति या अवकाश से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने के लिए, सामान्य दण्ड सैन्य हिरासत में तीन साल या उससे कम अवधि के लिए कठोर कारावास है, अतएव एससीएम द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी, अस्वीकार्य है। किसी वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर एससीएम में अधिक सजा देने के लिए पर्याप्त विवेकाधिकार निहित होता है। अधिनियम की धारा 72 और 73 के तहत भी यही स्थिति है। दोनों धाराएं अपराध की प्रकृति और मात्रा के आधार पर एक विशेष सजा देना कोर्ट मार्शल के विवेकाधिकार छोड़ देती हैं। अपीलकर्ता के लिए विद्वान

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अधिवक्ता द्वारा दी गई इस दलील में कोई मेरिट नहीं है कि उक्त प्रावधान एससीएम पर लागू नहीं होते हैं।

17. उपरोक्त कारणों से, हम एएफटी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलार्थी सेवाकाल में लापरवाही बरत रहा था और जुर्माने से लेकर कठोर कारावास तक की कई सजाएं दिए जाने के बावजूद, उसके रवैये में बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह के अपराध का यह उसके द्वारा छठा उल्लंघन था। इसलिए, वह उसे दी गई सजा से कम सजा का हकदार नहीं था।

18. तदनुसार, आक्षेपित आदेश को बरकरार रखते हुए, वर्तमान अपील को मेरिट रहित होने के कारण खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करें।

.....
[न्यायमूर्ति हिमा कोहली]

.....
[न्यायमूर्ति राजेश बिंदल]

नई दिल्ली;

28 जुलाई, 2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”